THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 04/2020JCCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Kiến nghị về nội dung liên quan đến doanh nghiệp chế xuất mới (EPE) trong Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (lần 3)

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Vụ quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) xin được gửi tới quý Bộ lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác trong thời gian qua.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi tới quý Bộ công văn số 09/2019 JCCI ngày 1 tháng 10 năm 2019, và công văn số 17/2019 JCCI ngày 19 tháng 11 năm 2019 để kiến nghị về nội dung liên quan đến doanh nghiệp chế xuất mới trong Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Liên quan đến nội dung được nêu trong các kiến nghị đó, và vấn đề được trao đổi giữa Hiệp hội chúng tôi và quý Bộ sau đó, một lần nữa chúng tôi xin đề xuất ba kiến nghị sau đây. Chúng tôi rất mong đến cuối tháng 6 sẽ nhận được trả lời về tình hình xem xét, thảo luận trong nội bộ chính phủ cũng như dự tính trong thời gian sắp tới đối với các nội dung kiến nghị của chúng tôi.

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất mới

Cho đến hôm nay, tình trạng ngừng cấp phép cho doanh nghiệp chế xuất mới thuộc phạm vi Nghị định 82/2018/ND-CP vẫn đang tiếp diễn. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư mới. Ngay cả những doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản đang xem xét chuẩn bị đầu tư mới cũng cảm thấy mơ hồ và bất an về việc cấp phép cho doanh nghiệp chế xuất. Do đó, đã có một số công ty bắt đầu xem xét lại kế hoạch đầu tư của họ vào Việt Nam.

Cơ quan đăng ký đầu tư tại các tỉnh (Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư) hiện không nhận hồ sơ đăng ký, và đưa ra yêu cầu là cần có sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư căn cứ theo Điều 30 của Nghị định 82, tuy nhiên hiện nay lại không có hướng dẫn chi tiết cho việc này. Chúng tôi rất mong quý Bộ nhanh chóng ban hành hướng dẫn với nội dung: "Khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất thì không cần có sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan, hoặc chỉ thực hiện thẩm tra hồ sơ đối với những kế hoạch có liên quan đến các điều kiện cần thiết (camera, hàng rào, v.v...)". Ngoài ra, kính

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

mong quý Bộ cung cấp cho chúng tôi cả thông số cụ thể của các điều kiện cần thiết này (camera, hàng rào, v.v...).

2. Thời gian bắt đầu được nhận ưu đãi của doanh nghiệp chế xuất

Hiện nay, ngày bắt đầu được nhận ưu đãi của doanh nghiệp chế xuất vẫn chưa rõ ràng. Ngày đó được tính từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất hay từ khi đạt đủ điều kiện kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan được nêu trong Nghị định này? Để duy trì lợi thế cạnh tranh với các quốc gia khác và xây dựng một chế độ ưu đãi không có sự khác biệt về những cam kết trước đây đối với các doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi xin đề xuất ngày bắt đầu được nhận ưu đãi doanh nghiệp chế xuất là ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất. Chúng tôi cũng hiểu rằng, để lấy ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất là ngày bắt đầu được nhận ưu đãi thì cần phải sửa đổi nội dung nghị định. Trong trường hợp đó, kính mong quý Bộ nhanh chóng tiến hành sửa đổi Nghị định số 82.

3. Về việc hoàn thuế nhập khẩu thiết bị và thuế VAT

Kể từ khi Nghị định số 82 được ban hành nghị, có doanh nghiệp Nhật Bản dù đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất, nhưng khi nhập khẩu thiết bị vẫn bị yêu cầu nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT, một số doanh nghiệp do không còn cách nào khác nên đã nộp thuế để nhập khẩu và lắp đặt thiết bị. Vốn dĩ, các doanh nghiệp chế xuất không có nghĩa vụ phải nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT, ngay cả khi họ tạm thời được coi là chưa phải là doanh nghiệp chế xuất trước khi kiểm tra nhà máy về các điều kiện cần thiết thì vẫn có chế độ hoàn thuế VAT.

Một số doanh nghiệp chế xuất bị bắt buộc nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT, nhưng khi làm thủ tục yêu cầu hoàn thuế đối với các khoản thuế này thì cơ quan thuế, cơ quan hải quan tại các tỉnh lại giải thích rằng: "Doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhập khẩu và thuế VAT, do đó cũng không có chế độ hoàn thuế. Vì vậy, không thể tiếp nhận hồ sơ yêu cầu hoàn thuế". Kính đề nghị quý Bộ xác nhận chính sách hoàn trả thuế nhập khẩu và thuế VAT đã nộp, đồng thời nhanh chóng quy định thủ tục chi tiết đối với vấn đề này.

Xét từ phương diện của doanh nghiệp đầu tư, việc bắt buộc phải nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT cho thiết bị, hơn nữa lại không được hoàn trả lại các khoản thuế đó, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận đầu tư. Một số doanh nghiệp dù đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất nhưng cũng thấy mơ hồ về hướng giải quyết cho vấn đề này nên đã tạm dừng việc triển khai đầu tư cụ thể.

Như nội dung đã trình bày, hiện tại, các doanh nghiệp đang xem xét chuẩn bị đầu tư vẫn chưa được cấp giấy phép mới; cũng có doanh nghiệp đã được cấp giấy phép đang chờ triển khai đầu tư thì gặp tình trạng thuế nhập khẩu và thuế VAT không rõ ràng nên phải tạm dừng việc đầu tư, có doanh nghiệp bị bắt buộc phải nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT và gặp khó khăn trong việc yêu cầu hoàn thuế. Nếu việc giải quyết các vấn đề này mất nhiều thời gian thì chúng tôi e ngại rằng niềm tin và ý định

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

đầu tư vào Việt Nam sẽ sụt giảm. Chúng tôi rất mong quý Bộ thấu hiểu cho tình cảnh của các doanh nghiệp và đưa ra giải quyết sớm nhất có thể.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam luôn nỗ lực để trở thành cầu nối góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản. Với vai trò là đại diện của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên trong hiệp hội, nỗ lực thực hiện các hoạt động đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Kính mong nhận được sự hợp tác của quý Bộ!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Văn phòng chính phủ;*
- *Bộ Tài chính;*
- *Tổng cục Hải quan;*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Kazunori SUDO